

מסורת הש"ס

(א) [לעיל מה: ג.] **(ב)** פ"י מלשון פקעה ככדי נדרים (כט, א.) **(ג)** צ"מ קרי: צ"צ מה: ד.) [לעיל מה: צ"מ ה:.] **(ד)** [נדפדפי' נמין, ו.] **(ה)** [נ"ל ממתימא, ו.] וינ' חוס' צ"צ ג: ד"ה אחיל ואגדרי' א, (דף ה. וסס),

‏‏

מוסף רש"י

בזמנו נשבע ונוטל. כלומר אם בזמנ תובע, בדין נשבע וטול, דהיינו מן השבעין וטולין שכי' בזמנ נשבע וטול וטעמא משום דנעל הבית טרוד כפועליו הימנוהו לשכי' (ושב"ס ב"ב מה:.) עבר זמנ. אחר שקעטה התמה, המוציא מחבירו. שכי' (שם).

‏‏

רבינו חננאל

רישא וסיפא בראייה ניהור מיהו ראייה דלישלים פירוש כי אם יש לו לחובע ראיא משלים הנתבע ואם אין לו ראיא פטור תני. ראייה דשבויה) שאפי' יש לו ראייה נשבע וטול לא תני והכלה (ל' ברפ"ש ליה שמואל כי האומן אם טוען ב' סליים קצצת לי ובעל הבית אומר ב' קצצתי אומן בוז ישבע בעל הבית ויפסיד האומן. מאי טעמא קצצת מוכר דכירי לה איניש: איני והא תני רבה בר שמואל קצץ המוציא מחבירו עליו הוראיה ואי לא מיייתי האומן אומן פקעי אמאי שקעי ישבע בעה"ב: ופריך רב נחמן לצידין קתני או ביא ראיא ששתי' קצץ לו ויטול או ישבע בעה"ב ויפקע: ומתובין עליה הונות סלייתו לאומן אומן אומר ב' קצצת לי והוא אומר: אל כל זמן שטטלית בדי אומן על בעה"ב להביא ראייה. נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל אחר זמנו המוציא מחבירו עליו הוראיה. קתני מיהא בזמנ נשבע ונוטל. אמאי ישבע בעה"ב. דהא קציצה היא. ואמרת קציצה ודאי מידכר דכיר לה בעה"ב. ופריך רב נחמן בר יצחק הא מתניא ר' יהודה היא. דאמר כל זמן שבעה"ב מודה במקצת כגון שטוען האומן כי ב' קצצת לי ואתה חייב לתת לי שתייה. ובעה"ב אומר אין לך בידי אלא אחת לפי שלא קצצתי לך אלא א'. והשבויה נוטה על בעה"ב לישבע וליפטור. והשכיר נשבע ונוטל: ואמרין הי ר' יהודה אי נימא ר' יהודה דמתניתין והא מחמיר הוא לשכיר דאמר לעולם אין השכיר נשבע ונוטל [אלא] אם יש מקצת הוראה שטוען השכיר בכל ומודה לו בעל הבית כי נשאר לך אצלי עדיין: אלא ר' יהודה דביימא הוא דתניא שכיר כל (ס

רישא וסיפא בראיה. רישא (ס) נהי דקתני נשבע ונוטל ליתיה אלא שיציא תחלה עדים ששכרו: **ראיה דלשלם קסני**. ראיה המחייבת את צעה"צ לשלם קסני: **ראיה דלשצועה**. שאינה צאה אלא לגלגל את השצועה על השכיר לא קתני: **והא תני רבה צר שמואל כו'**. הך ^(א) מתניתין ללעיל: **כל זמן שהטלים ביד אומן**. דבעל הבית הוי המוציא מחבירו עליו הראיה להביא עדים שלא קצץ אלא אחת: **רבי יהודה היא כו'**. והכא נמי שצועה אלל בעל הבית היא מן התורה שהרי מודה במקצת: **אחמורי מחמיר**. על השכיר למשקל שצועה מיניה ושידויה על בעל הבית: **אלא קצץ ר' יהודה היא ולא רבנן**. צתמייה. הא היכא דמחמיר ר' יהודה אשכיר כגון בשאין מקצת הודאה אלל בעל הבית מקילין רבנן אשכיר והימנוהו בשצועה: **אלא צהא פליגי כו'**. ולעולם קצץ ר' יהודה ולא רבנן והא דתני רבה צר שמואל רבנן היא ודקשיא לך השתא היכא דמחמיר ר' יהודה כו' אין וצהא פליגי רבי יהודה סבר דלאורייתא עבדו רבנן תקנתא לשכיר היכא דליכא אצלל הבית שצועה דלאורייתא עבדו רבנן תקנה לשכיר למיפסיה לשצועה עליה אצל אדרבנן תקנה היא ותקנתא לתקנתא לא עצדינן היכא דאין שם מקצת הודאה דלא רמיא אצלל הבית אללא שצועת היסט דרבנן היא גופה תקנתא היא כרצ נחמן ותקנתא לתקנתא להפכה בצעל הבית ולמיישייה אשכיר לא עבדו רבנן: **וקליס מידכר דכירי איניש**. סבידא להו לרבנן דפליגי אדרכי יהודה הלכך אחמירו צה גבי שכיר: **דקטיל ושדי**. שקלון הדקל ומושקל לארץ: **דגוים**. אומר לעשות דצר גוחמא ושגוען ואינו עושה: **וליתיו מאי משכנו**. אותם שיעידו משכנו ויעידו מה משכנו ומה שצועה: **יש: צטוענו כלים** [נניטולין] **חסם כנפיו**. צעה"צ טוען שנטל כלים קטנים שאדם יכול להסתיר תחת כנפי גדידו ולא הכירו צהס עדים: **אמר רב יהודה גרסין ולי"ג דלמור:** ואמר

אמר רבא בהא קמייפלגי רבי יהודה שבר בדאורייתא עבדו ליה תקנתא לשכיר ובדרבנן הואי תקנתא ^(א) **ותקנתא לתקנתא לא עבדינן ורבנן סברי בדרבנן נמי עבדינן תקנתא לשכיר וקציצה מידכר דכיר: נגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו כו': ודלמא לא משכנו מי לא אמר רב נחמן האי מאן דנקיט נרגא בידיה ואמר איזיל ואקטליה לדקלא דפלגיא ואשתכח דקטיל ושדי לא אמרינן דהוא קטליה אלמא ^(א)עביד איניש דגוים ולא עביד הגוים ולא עביד אימא ומשכנו וליחזי מאי משכנו אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן יבטוענו כלים הניטלין תחת כנפיו אמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא**

(ג). מנה לי צידך והלה אומר אין לך צידי כלום והעדים מעידים שיש לו נ' נותן לו נ' וישצע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו דהא הכא לא חשיב העדאת עדים כהודאת מקצת מדקאמר ר' יהודה עד שתהא שם הודאה במקצת הטענה ור"י אומר דאינה ראיה דליכא לאוקומי כגון שהחזיר לו כצר מה שראו העדים וממאי דלמרי' התס"י) אם איתא לר"י חייא קמיימא אינה ראיה דה"נ אמרי' פ' המדיר (מסעות דף ע'.) אם איתא לדרצ הונא דאמר יכולה אשה שתאמר כו' ואע"ג דפסיק התם בפרק בתרא (דף קז:) כוותיה וקצת היה נראה להביא ראיה דהלכה כר' חייא כדמוכח צפ"כ דצ"מ (דף ה.) דר' חייא כרבנן דר"ג דפטרי טענו חטין והודה לו בשעורין דמוקי תרי קראי הוא וזה חד להודה במקצת הטענה וחד להודה ממין הטענה והכי קיימא לן דפטור והי"ר יוסף צה"ר צרוך אומר דאינו ראיה דלפילו מאן דפטור נשטעו חטין והודה בשעורין אפשר דפליג אדרבי חייא משום

כל הגשבעין פרק שביעי שבועות

רישא וסיפא בראיה. רישא (ס) נהי דקתני נשבע ונוטל ליתיה אלא שיציא תחלה עדים ששכרו: **ראיה דלשלם קסני**. ראיה המחייבת את צעה"צ לשלם קסני: **ראיה דלשצועה**. שאינה צאה אלא לגלגל את השצועה על השכיר לא קתני: **והא תני רבה צר שמואל כו'**. הך ^(א) מתניתין

רישא וסיפא בראיה ראיה דלשלם קתני ראיה דשבועה לא קתני א"ר ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אומן אומר שתיים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת מי נשבע אומר להן ^(א)בוז ישבע בעל הבית ויפסיד אומן קציצה ודאי מידכר דכירי אינישי איני והא תני רבה בר שמואל ^(ב)קצץ המע"ה ואי לא מיייתי ראיה ^(ג)פקע אמאי ישבע בעל הבית ויפסיד אומן אמר רב נחמן דלצדדין קתני או מביא ראיה וישול' או ישבע בעל הבית ויפסיד אומן מיתריה ^(ד)הנותן סליתו לאומן אומן אומר קצצת לי שתיים והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת כל זמן שטטלית ביד אומן על בעה"ב להביא ראיה נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל עבר זמנו המע"ה בזמנו מיהא נשבע ונוטל אמאי יישבע בעה"ב ויפסיד אומן אמר רב נחמן בר יצחק הוא מני ר' יהודה היא דאמר כל זמן שששבועה נוטה אצל בעה"ב שכיר נשבע ונוטל הי ר' יהודה אילימא ר' יהודה דמתניתין אחמורי קא מחמיר דתנן רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הוראה אלא רבי יהודה דביימא דתניא שכיר כל זמן שלא עבר עליו זמנו הרי זה נשבע ונוטל ואם לאו אינו נשבע ונוטל ואמר ר' יהודה אימתי בזמן שאמר לו תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך והוא אומר התקבלת מהן דינר זהב או שאמר לו שתיים קצצת והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת אבל אמר לו לא שכרתך מעולם או שאמר לו שכרתך ונתתי לך שכרך המוציא מחבירו עליו הוראיה מתקוף לה רב שישא בריה דרב אידי אלא קצץ רבי יהודה היא ולא רבנן השתא היכי דמחמיר רבי יהודה מקילי רבנן היכא דמקיל רבי יהודה מחמרי רבנן ואלא מאי רבנן ואלא הא דתני רבא בר שמואל קצץ המוציא מחבירו עליו הוראיה ואי לא מיייתי ראיא פקע מני לא ר' יהודה. דהא ר"י תני בזמנו נשבע ונוטל ולא רבנן דאי רבנן הא אמר לעולם נשבע ונוטל. אלא כגון שמודה מקצת טענה כהא פליגי ר' יהודה סבר היכא דאיכא שבועה דאורייתא על בעה"ב כגון שמודה מקצת טענה חקינו ליה רבנן לשכיר להיות נשבע ונוטל. אבל בשבועה דרבנן תקנתא היא לישבע בעה"ב. ועוד תקנה לישבע השכיר דהיא תקנתא לתקנתא לא עבדו. ורבנן סברי אפילו בשבועה דרבנן עבדו תקנתא לשכיר. ואמר קציצה דברי הכל ^(א) ודאי דכיר לה: והגזל כיצד היו מעדיין אותו שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות כו'. ואקשינן דלמא לא משכנו לאו אמר רב נחמן האי מאן דנקיט מגלא ותובילא. ואמר איזיל ואיגוריה לדיקלא דפלגיא ואישתכח גזיר לא אמרינן דודאי הוא גזיר ליה מאי טעמא עביד איניש דגוים ולא עביד. ואוקימנא למתניתין בשנכנס לביתו ומשכנו ולא ידעי

פרק שביעי שבועות

מו.

רישא וסיפא בראיה. ואיירי כולה ששכרו צעדים וא"ת ניחוי עדים מאי קאמרי דכה"ג דייק צה"ה (צ"צ דף מה.) צהלכתא דאומן וי"ל כגון דלא ידעי עדים כמה קצץ והתם גמי ה"מ לשנויי הכי וצלאו הכי משני התם שפיר: **לא קצצתי אך אלא אחת**. ע"כ איירי כגון דאמר שעדיין לא פרע אותה אחת דלי פרעה כבר ה"ל כופר הכל ובסמוך מוקמי' לה כרבי יהודה דצעי הודאה במקצת וקסה דצערז ומנו אמאי המע"ה והא מפרש לעיל טעמא משום דחוקה אין צעה"צ עובר צבל תלין ואין שכיר משהה שכרו והכא הרי השהה והרי עצר:

בדרבנן תקנתא הוא. פירוש שצריך לתקן שצועה וגם צריך לעוקרה ממקום שהיא ראויה להיות דהיינו בעל הבית ולא עצדי תקנתא לתקנתא ולא כמו שפירש הקונט' תקנתא היא כדרב נחמן דאמר משציעין אותו שצועת היסט שהרי אותה שצועה לא היתה צימי תנאים דהתנן אין לך צידי פטור ולמרינן נמי בפ"צ דקידושין (דף מג:) והשתא דתקון רבנן שצועת היסט: **ורבנן סברי בדרבנן נמי עבדינן תקנתא**. לא דמי להא דלמרי' דפרק שצועת הדיינין (לעיל דף מה.) גבי שכנגדו חשוד על השצועה דמדרבנן לא מפסינן שצועה דתקנתא לתקנתא לא עצדינן דהתם בתחלה נתקנה על השמוד ולא ראו לעוקרה אצל הכא מעיקרא מתקנינ' לה על השכיר:

עביד איניש דגוים ורא עביד. פירש צרוקח דוקא צסתא אדם אצל צמוחזק לכן לא וכן נראה וא"ת צלאו הכי מהימין צמגו דלי צעי אמר דזניה מיניה דמהימן כדלמרינן צה"ה (צ"צ דף לו.) האו מאן דנקיט מגלא ותובילא צדיה ואמר איזיל ואגדריה לדקלא דפלגיא דזבניה ניהלי מהימן דלא חשיב איניש למיגדר דקלא דלאו דליה וי"ל דהתם איירי צלקיטת פירות ולהכי נקט מגלא ותובילא ולשון גדירה דשייכא צלקיטת תמרים ולהכי נאמן שדרך הוא למכור פירות אצל הכל איירי כקציצת הדקל ולהכי נקט נרגא ואיזיל ואקטליה דאין דרך למכור אינן העושה פירות לקציצה וכן מוכח דהדיא צהסובל (צ"ק דף 65: ושם) דלא מהימן אקציצה דאוקי הא דתניא שורי הרגת נטיעתי קלצת והלה אומר אתה אמרת לי להורגו אתה אמרת לי לקולצו פטור צשור העומד להריגה ואינן העומד לקציצה: **במועצנו בליים הניטלין תחת כנפיו**. והכירו העדים צמקתסם והאו טוען שהטמין יותר ממה שראו העדים והיה נראה מתוך פי' זה דאין הלכה כר' חייא דאמר צריש צ"מ (ד' דאמר ר' יהודה אומר ר' יהודה אומר ר' יהודה עד שתהא שם הודאה במקצת הטענה ור"י אומר דאינה ראיה דליכא לאוקומי כגון שהחזיר לו כצר מה שראו העדים וממאי דלמרי' התס"י) אם איתא לר"י חייא קמיימא אינה ראיה דה"נ אמרי' פ' המדיר (מסעות דף ע'.) אם איתא לדרצ הונא דאמר יכולה אשה שתאמר כו' ואע"ג דפסיק התם בפרק בתרא (דף קז:) כוותיה וקצת היה נראה להביא ראיה דהלכה כר' חייא כדמוכח צפ"כ דצ"מ (דף ה.) דר' חייא כרבנן דר"ג דפטרי טענו חטין והודה לו בשעורין דמוקי תרי קראי הוא וזה חד להודה במקצת הטענה וחד להודה ממין הטענה והכי קיימא לן דפטור והי"ר יוסף צה"ר צרוך אומר דאינו ראיה דלפילו מאן דפטור נשטעו חטין והודה בשעורין אפשר דפליג אדרבי חייא משום

(ג). מנה לי צידך והלה אומר אין לך צידי כלום והעדים מעידים שיש לו נ' נותן לו נ' וישצע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו דהא הכא לא חשיב העדאת עדים כהודאת מקצת מדקאמר ר' יהודה עד שתהא שם הודאה במקצת הטענה ור"י אומר דאינה ראיה דליכא לאוקומי כגון שהחזיר לו כצר מה שראו העדים וממאי דלמרי' התס"י) אם איתא לר"י חייא קמיימא אינה ראיה דה"נ אמרי' פ' המדיר (מסעות דף ע'.) אם איתא לדרצ הונא דאמר יכולה אשה שתאמר כו' ואע"ג דפסיק התם בפרק בתרא (דף קז:) כוותיה וקצת היה נראה להביא ראיה דהלכה כר' חייא כדמוכח צפ"כ דצ"מ (דף ה.) דר' חייא כרבנן דר"ג דפטרי טענו חטין והודה לו בשעורין דמוקי תרי קראי הוא וזה חד להודה במקצת הטענה וחד להודה ממין הטענה והכי קיימא לן דפטור והי"ר יוסף צה"ר צרוך אומר דאינו ראיה דלפילו מאן דפטור נשטעו חטין והודה בשעורין אפשר דפליג אדרבי חייא משום

דליכא

כד א ב מיי פירא מהל' שמירות הל' ז סמג עשין פט טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף ד:

בה ג ד מיי' שם הל' ח טוש"ע שם סעיף ה ועיי' שם:

כו ה מיי' פ"ד מהל' גולה להלכ ד סמג עשין עג טוש"ע ח"מ סי' 5 סעיף 3:

כו ו מיי' שם הלכה ה טוש"ע שם סעיף א:

‏‏

רבינו חננאל (המשכן) זמן ששוכר עליו (כגון) [משום] לא תלין פעולת שכיר הרי זה נשבע ונוטל. ואם לאו אינו נשבע. א"ר יהודה אימתי בזמן שאמר לו תן שכרי נ' וזו הורא אמר נתקבלת מהן דינר זהב או שאמר לו ב' קצצת לי והוא אומר א'. אבל אמר לא שכרתך. או שאמר לו שכרתך ונתתי לך שכרך המוציא מחבירו עליו הוראיה. ומתקפי עליה וכי קצץ בזמנו נשבע ונוטל לר' יהודה ולא רבנן השתא בשכיר דמחמיר ר' יהודה ואמר אינו נשבע אלא עד שתהא שם מקצת הוראה מקילי רבנן ואמר אע"ג דלית שם מקצת הוראה נשבע ונוטל היכא דמיקל ר' יהודה בקציצה ואמר נשבע ונוטל מחמיר רבנן ואמרי לא: ואלא הא דתני רבה בר שמואל קצץ המוציא מחבירו עליו הוראיה. ואי לא מיייתי ראיא פקע מני לא ר' יהודה. דהא ר"י תני בזמנו נשבע ונוטל ולא רבנן דאי רבנן הא אמר לעולם נשבע ונוטל. אלא כגון שמודה מקצת טענה כהא פליגי ר' יהודה סבר היכא דאיכא שבועה דאורייתא על בעה"ב כגון שמודה מקצת טענה חקינו ליה רבנן לשכיר להיות נשבע ונוטל. אבל בשבועה דרבנן תקנתא היא לישבע בעה"ב. ועוד תקנה לישבע השכיר דהיא תקנתא לתקנתא לא עבדו. ורבנן סברי אפילו בשבועה דרבנן עבדו תקנתא לשכיר. ואמר קציצה דברי הכל ^(א) ודאי דכיר לה: והגזל כיצד היו מעדיין אותו שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות כו'. ואקשינן דלמא לא משכנו לאו אמר רב נחמן האי מאן דנקיט מגלא ותובילא. ואמר איזיל ואיגוריה לדיקלא דפלגיא ואישתכח גזיר לא אמרינן דודאי הוא גזיר ליה מאי טעמא עביד איניש דגוים ולא עביד. ואוקימנא למתניתין בשנכנס לביתו ומשכנו ולא ידעי

^[א] אולי י"ל והלכה כמו ששלם שטולל לצי צד כי האומן וכו'.

^[ב] אולי ק' היתה גורסת דנינו צנמ'.

^[ג] דש"י וכל הראשונים לא פירשו כן.